

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA CLUB TRANSPORTE PARA EMPRESAS TRANSPORTISTAS

1. El programa Club Transporte (en adelante, el “Programa”) y los beneficios que son otorgados, son responsabilidad exclusiva de los operadores de las estaciones de servicio participantes del Programa (en adelante, las “Estaciones de Servicio Adheridas”), al momento de la carga de combustible. PAN AMERICAN ENERGY, S.L, Sucursal Argentina (en adelante, “PAE”) no interviene, no es parte y no asume ninguna responsabilidad sobre las operaciones de compraventa que se concreten, ni por la correcta aplicación de descuentos u otros beneficios asociados a dichas operaciones en el marco del Programa; excepto en aquellos casos en que las mismas se realicen en estaciones de servicio cuya habilitación comercial esté a nombre de PAE.
2. Para participar del Programa y obtener el descuento que se informará en cada oportunidad que se solicite (en adelante, el “Beneficio”), los interesados primero deberán ser socios del programa de fidelidad ON AXION registrándose en la app; luego al ingresar dentro la sección novedades ingresar a “Club Transporte” , durante el plazo de vigencia del Programa, aceptar los presentes términos y condiciones a fin de solicitar ser “Socio Club Transporte”, y poder obtener el Beneficio cumpliendo lo establecido en los términos y condiciones. La participación en el Programa implica el conocimiento y la aceptación de los presentes términos y condiciones. El acceso a la Aplicación, como se la define más adelante, para la obtención de los Códigos así como la participación en el Programa no genera costo alguno para el Socio Club Transporte.
3. Una vez recibida la aceptación de los Términos y Condiciones del Programa efectuada por el Socio Club Transporte, PAE a su exclusivo criterio determinará si acepta o rechaza la solicitud. De ser aceptada, el Socio Club Transporte dentro del programa ON AXION podrá acceder a la sección comunidades donde tendrá el/los Beneficios. El rechazo de la solicitud por parte de PAE no dará derecho a reclamo alguno, por ningún concepto por parte del Socio Club Transporte.
4. El Beneficio podrá ser utilizado en la red de estaciones de servicio operadas bajo colores AXION participantes del Programa (“Estaciones Adheridas”), las cuales se encuentran publicadas en el Beneficio mostrado en la sección Comunidades Club Transporte. PAE no garantiza que en todas las localidades del país se encuentren Estaciones Adheridas.
5. EL Socio Club Transporte dentro de la sección comunidades tendrá a su disposición la obtención del Beneficio a través del canje de un cupón. El cupón será nominado y sólo habilitado el uso por el DNI del Socio Club Transporte correspondiente. El Beneficio correspondiente a dicho cupón, solo podrá ser utilizado para cargas al tanque de combustible del vehículo cuyo conductor es el Socio Club Transporte, para cargas de al menos 100 (cien) litros hasta 2.500 (dos mil quinientos) litros por carga de Gas Oil Grado 2 y Gas Oil Grado 3 (“Producto/s Participante/s”) en las Estaciones de Servicio Adheridas abonando el precio final que surja de

aplicar el Beneficio al precio de venta de la Estación Adherida para cada Producto Participante hasta el tope antes indicado. El descuento será diferenciado por provincia, siendo 1.5% con tope \$95.000 mensuales para Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Neuquén, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Rio Negro, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires. Podrán acceder al descuento del 1% con tope de hasta \$62.000 pesos mensuales en las provincias de Formosa, San Juan, Misiones, Jujuy y San Luis. Los socios de Mendoza y Capital Federal podrán acceder a un descuento de 0.5% con tope mensual de \$20.000 pesos mensuales.

6. El Socio Club Transporte podrá generar solo 1 (un) cupón por día -. Cada cupón tendrá una validez de cuarenta y ocho (48) horas corridas.
7. Previo a la carga de combustible, el Socio Club Transporte deberá informar al personal de la Estación de Servicio Adherida que utilizará el cupón, para que se realicen las verificaciones y validaciones correspondientes.
8. El Socio Club Transporte podrá acceder a los Beneficios del Programa con la exhibición de (i) cupón dentro de su periodo de vigencia y (ii) su Documento Nacional de Identidad, al momento de efectuar una carga de combustible. La forma de pago será la admitida por la Estación de Servicio Adherida donde se efectúa la carga.
9. En caso que los sistemas de la Estación Adherida se encuentre fuera de servicio, el Socio Club Transporte no podrá acceder al Beneficio, lo cual no generará responsabilidad alguna de PAE. La Estación Adherida emitirá dos documentos, (i) ticket no fiscal de la validación del descuento, (ii) factura correspondiente a los litros cargados. El ticket no fiscal de la validación debe ser firmado por el Socio Club Transporte.

Generalidades

1. PAE determinará los Beneficios vigentes durante el Programa, los cuales podrán ser visualizados por los Socios del Club del Transporte al generar el cupón del Beneficio.
2. PAE podrá terminar el Programa y la Aplicación para obtención de los códigos en cualquier momento, sin previo aviso.
3. PAE se reserva el derecho de cancelar la participación del Socio Club Transporte, sin expresión de causa y por cualquier motivo, o por utilización indebida del Beneficio, todo ello sin que estas acciones generen derecho a indemnización alguna a favor del Socio Club Transporte; mediante la baja del/ de los usuario/s y clave/s correspondientes a el Socio Club Transporte necesarios para acceder a la Aplicación.
4. Los Socios Club Transporte podrán efectuar reclamos relacionados con el Programa, llamando al 0800-555-3776 opción 4, dentro de los treinta (30) días corridos de ocurrida la causa que motivo el mismo. Cualquier reclamo transcurrido dicho plazo será inválido.
5. En cualquier momento, PAE podrá efectuar cambios en los presentes términos o condiciones o en cualquier aspecto del Programa. Las modificaciones mencionadas precedentemente, podrán ser informadas a el Socio Club Transporte a través de la Aplicación, y/o mediante correo electrónico a la dirección informada. La utilización de los beneficios del Programa con

posterioridad a la comunicación y/o publicación de la modificación importa el consentimiento al cambio de las condiciones.

6. Quedan exentos de participar el personal de estaciones de servicio.

7. El precio aplicable a las cargas conforme al Programa, los medios de pago aceptados y los detalles de la operación de carga son establecidos por cada Estación de Servicio Adherida al Programa.
8. En ningún caso PAE será responsable, por la utilización indebida que pudieran hacer terceros de los cupones, ni por los daños y perjuicios que tal circunstancia pudiera ocasionar a el Socio Club Transporte y/o a las Estaciones de Servicio Adheridas. En este sentido PAE no responderá en ningún momento por el uso inapropiado de los cupones o de los beneficios del Programa, o en relación a las cargas efectuadas a través del Programa.
9. La participación en el Programa implica la aceptación por el Socio Club Transporte des presentes términos y condiciones así como la autorización a PAE a enviarle mails al correo electrónico detallado en la solicitud del alta de usuario con información relativa al Programa o a otros beneficios que PAE esté otorgando.
10. PAE podrá ceder libremente su posición en el presente, los derechos y obligaciones derivados sin necesidad del consentimiento del Socio Club Transporte. EL cesionario será el único y exclusivo responsable conforme a los presentes términos y condiciones en lugar de PAE.
11. La aceptación de los Términos y Condiciones del presente es el consentimiento del Socio Club Transporte para la recolección, tratamiento y transferencia de los datos recabados mediante la solicitud de incorporación, el presente y cualquier otro aportado en relación a la presente por parte de PAE sus sucesoras y/o quien esta designe.
12. Cualquier cuestión que se suscite con un Socio Club Transporte será resuelta en forma definitiva e inapelable por PAE.
13. Los presentes términos y condiciones se regirán conforme a la Ley Argentina y toda controversia que se suscite por la interpretación de los mismos se resolverá en los Tribunales Comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.